SESIZARE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Intrare Nr. 269
"05" 01 2026

privind controlul constituționalității practicii judiciare consolidate

I. Autorul sesizării

Maceret Alexei

subiect de drept cu protecție erga omnes (A©tor)

MD2024, Chisinau, st. A. Doga, 30 ap. 38 IDNP: 2000001159655, mob. 078238410 email: arhiv240@gmail.com

II. Obiectul sesizării

Prezenta sesizare nu vizează constituționalitatea textului normativ în sine,

ci constituționalitatea practicii judiciare de aplicare a:

- articolului 7 alineatul (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, și
- articolului 14[1] din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,

în interpretarea și aplicarea lor cumulativă, așa cum rezultă dintr-o practică judiciară consolidată, formată prin următoarele hotărâri judecătorești:

1. hotărârile judecătorului Grigoraș Valeria (stabilirea faptului juridic al reabilitării),
2. încheierea judecătorului Negru Alexandru (2017),
3. decizia judecătorului T. Stambol (2025).

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
2 JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
Intrare Nr. 07-1-20395
31 12 25

III. Situația de fapt relevantă constituțional

1. Prin hotărârile judecătorului Grigoraş Valeria, a fost stabilit un fapt juridic definitiv privind dreptul autorului la reabilitare penală, ca urmare a constatării caracterului ilegal al urmăririi penale, în contextul unor tratamente calificate drept tortură.
2. Judecătorul Negru Alexandru, prin încheierea din anul 2017, a ignorat efectul erga omnes al acestui fapt juridic şi a aplicat art. 7 alin. (3) CPP într-o manieră care a permis continuarea consecințelor represive, substituind reabilitarea cu mecanisme formale.
3. Judecătorul T. Stambol, prin decizia din 2025, a preluat integral aceeaşi interpretare, invocând explicit raționamente identice şi refuzând să recunoască caracterul absolut şi necondiționat al reabilitării, făcând trimitere la o logică de „coautorat" judiciar.
4. Astfel, se conturează o linie jurisprudențială continuă şi coerentă, care transformă normele procedurale menționate într-un instrument de neutralizare a interdicției absolute a torturii.

IV. Problema de constituționalitate

Practica judiciară descrisă:

- condiționează sau relativizează efectele reabilitării unei victime a torturii;
- permite instanțelor să refuze aplicarea directă a normelor de drept internațional imperativ;
- golește de conținut obligațiile statului care decurg din interdicția absolută a torturii, normă de jus cogens.

Această practică contravine:

- articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (dreptul la viață şi la integritate fizică şi psihică),
- principiului supremației Constituției,
- obligațiilor erga omnes asumate de statul Republica Moldova în temeiul dreptului internațional.

V. Argumente de drept constituțional

1. Interdicția torturii are caracter de normă jus cogens, fiind absolută şi neadmițând:
   - derogări,
   - condiționări procedurale,
   - interpretări restrictive.
2. Odată stabilit juridic faptul torturii şi al urmăririi ilegale, reabilitarea penală este obligatorie şi completă, producând efecte erga omnes.
3. Practica judiciară contestată:
   - înlocuieşte reabilitarea cu soluții tehnice,
   - permite instanței să se plaseze deasupra normelor imperative,

- transformă judecătorul din garant al Constituției în participant la încălcarea acesteia.

4. Curtea Constituțională este competentă să controleze constituționalitatea sensului normativ rezultat din practică, atunci când acesta devine stabil și repetabil.

VI. Petit

În temeiul Constituției Republicii Moldova și al competenței Curții Constituționale,

SOLICIT:

1. Să se constate că practica judiciară de aplicare a articolului 7 alineatul (3) CPP și a articolului 14[1] CPC,

   astfel cum este configurată prin hotărârile judecătorilor Grigoraș Valeria, Negru Alexandru și T. Stambol,

   este neconstituțională,

2. în măsura în care această practică permite refuzul sau limitarea reabilitării penale complete a unei victime a torturii,
3. și în măsura în care ignoră caracterul absolut al interdicției torturii ca normă de jus cogens și obligațiile erga omnes ale statului.

VII. Efectul solicitat

Constatarea neconstituționalității practicii judiciare respective trebuie să producă efecte pentru:

- încetarea aplicării interpretării neconstituționale,
- restabilirea efectului deplin al reabilitării,
- alinierea jurisprudenței naționale la Constituție și la dreptul internațional imperativ.

Semnătura:. Maceret Alexei. A©tor